

Protocollo e data COMUNE DI SANTA MARINA Provincia di Salerno	COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO Documento unitario - 4 facciate Un unico foglio A3 piegato, stampato fronte-retro (modulo e Allegato A) Da acquisire con un unico numero di protocollo iniziale o firma su tutte le facciate.	Marca da bollo 16,00 EUR (da apporre su una copia)
03 AGO 2026		
Protocollo Generale N. 9432		

N.B. da presentare in duplice copia

Comune di SANTA MARINA

Via Santa Croce

84067 - SANTA MARINA (SA)

OGGETTO: OSSERVAZIONE N. 1 AL PUC - DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE PRIVATO, PRIORITÀ DEL RIUSO E CONDIZIONI DI ATTUABILITÀ DEGLI AMBITI AT/RCU
PUC ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 30/12/2025 E RIADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 65/2026 - ELABORATI "PROPOSTA DEFINITIVA" MAGGIO 2026

Il/La sottoscritto/a:

Nome		
Cognome		
Nato/a	il	
Codice Fiscale		
Residente in		
Piazza/Via	n.	
E-mail / PEC	Cell.	

in qualità di:

☒	Privato/a cittadino/a
☐	Tecnico incaricato dalla proprietà (delega da allegare)
☐	Rappresentante dell'associazione o Ente
☐	Legale rappresentante della Società
☐	Altro (specificare)

Preso visione del Piano Urbanistico Comunale adottato, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico di Santa Marina, presenta la seguente osservazione.

Località	INTERO TERRITORIO COMUNALE				
Piazza/Via	Osservazione generale n. 1: dimensionamento residenziale privato e ambiti AT/rcu	n. civ.	N.A.		
Foglio catastale	NON APPLICABILE - OSSERVAZIONE GENERALE	Particella/e	TUTTI I 12 AMBITI AT/rcu	Superficie	ST complessiva: 23.355 m ² . Il dato è distinto dal consumo netto di suolo.
Tipologia	MODIFICA ELABORATI E NORME DEL PUC				

Riferimento agli elaborati del PUC

R.01 - Relazione generale illustrativa, in particolare pp. 100-109; NTA artt. 57, 58, 60 e 61; PO.02.a - Schede operative degli ambiti di completamento urbano; PO.03 - Atti di programmazione 2026-2028: cartografia operativa e disciplina di bonus, standard, monetizzazione e titoli attuativi.

AUTONOMIA DELL'OSSERVAZIONE. La presente osservazione è autonoma rispetto alle osservazioni nn. 2, 3 e 4 presentate dal medesimo proponente. I documenti sono coordinati esclusivamente nei punti in cui utilizzano la medesima base conoscitiva.

particolare il patrimonio edilizio esistente e la priorità del recupero. Si chiede che la presente osservazione sia registrata e valutata autonomamente in sede di controdeduzione.

Proposta di modifica

ISTANZA PRINCIPALE - Stralciare, ovvero ridurre fino alla quantità effettivamente dimostrata, gli ambiti AT/rcu nelle schede PO.02.a, nella cartografia operativa e nelle corrispondenti disposizioni, poiché tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non è stata individuata una dimostrazione aggiornata del fabbisogno residuo specifico dei 54 nuovi alloggi privati, al netto di stock esistente, capacità residua, recupero, cambio d'uso, sostituzione e densificazione.

ISTANZA SUBORDINATA - Qualora gli ambiti non siano stralciati, dichiararli espressamente non attuabili e non inseribili negli Atti di Programmazione degli Interventi, né assoggettabili a PUA, convenzioni o titoli edilizi, fino all'approvazione e pubblicazione di un documento aggiornato di verifica del fabbisogno residuo.

Aggiornare il dimensionamento su un orizzonte decennale decorrente dall'approvazione definitiva del PUC, indicativamente 2026-2036, e redigere il bilancio tra famiglie previste e alloggi effettivamente disponibili, includendo inventario ex art. 58 NTA, capacità residua del piano previgente, lotti liberi, titoli edilizi e capacità ottenibile mediante recupero e riuso.

Pubblicare gli atti della Conferenza d'Ambito e chiarire, con verbale, scheda istruttoria e criteri, il rapporto tra il calcolo comunale di 80 alloggi e il contingente di 90 riportato nel Piano.

L'osservazione non contesta la competenza della Conferenza d'Ambito né assume che il contingente sovracomunale sia privo di efficacia. Contesta che il solo richiamo al contingente, in assenza della relativa istruttoria e del bilancio comunale aggiornato dell'offerta, costituisca dimostrazione sufficiente della quota residua specificamente localizzabile nei dodici AT/rcu.

Produrre per ciascun AT/rcu il bilancio tra superficie libera e già artificializzata, impermeabilizzazione massima, standard, monetizzazioni, capacità delle reti e misure di mitigazione; stabilire che bonus e premialità restino compresi nei limiti massimi già valutati.

Motivazione sintetica

- La R.01 utilizza dati censuari del 2011, proiezioni concluse nel 2019-2021 e, per il sovraffollamento, una matrice del 2001; tali basi non dimostrano il fabbisogno riferito a un orizzonte decennale decorrente dall'approvazione definitiva del PUC, indicativamente 2026-2036.
- Il calcolo documentato è 61 alloggi per sovraffollamento + 13 alloggi malsani + 39 alloggi frizionali - 33 alloggi recuperabili = 80. Il Piano riporta poi 90 alloggi senza rendere disponibile, negli elaborati esaminati, la riconciliazione dei 10 alloggi ulteriori.
- Delle 1.097 abitazioni non occupate da famiglie residenti nel 2011, soltanto 33 sono considerate recuperabili mediante un'aliquota del 3%; tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non è stato individuato un inventario analitico di uso, stato, disponibilità e recuperabilità.
- Le NTA del medesimo PUC richiedono analisi decennale, inventario degli immobili dismessi o sottoutilizzati e priorità del riuso prima della nuova edificazione.
- Il PO.03 2026-2028 non programma AT/rcu. L'assenza non elimina gli effetti della perimetrazione, ma rende necessario impedire una futura attivazione fondata sulla medesima base conoscitiva non aggiornata.

Modifica normativa richiesta

Inserire una clausola normativa, anche mediante un nuovo art. 60-bis, che stabilisca che il contingente di 90 alloggi costituisce la quantità riportata in sede sovracomunale nei limiti risultanti dai relativi atti istruttori, ma non prova da solo l'attuale fabbisogno residuo comunale né comporta un obbligo di integrale localizzazione o attuazione. Gli AT/rcu devono essere attuabili soltanto dopo il bilancio aggiornato e devono essere ridotti o stralciati quando il fabbisogno residuo risulti inferiore alla capacità localizzata.

Documentazione allegata

1. Copia del documento di identità (allegato amministrativo separato, non compreso nelle 4 facciate).
2. Allegato A - Relazione tecnica sul dimensionamento residenziale privato e sugli AT/rcu (incorporato nel foglio A3 e parte integrante del documento unitario).

SANTA MARINA, 08/08/26

In fede

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA A SOSTEGNO DELL'OSSERVAZIONE N. 1

Dimensionamento residenziale privato e ambiti AT/rcu

Iniziativa civica "Prima i numeri, poi il cemento"

1. Premessa e oggetto

La presente osservazione riguarda esclusivamente il dimensionamento residenziale privato e la localizzazione dei dodici ambiti AT/rcu. Non nega l'esistenza possibile di bisogni abitativi, ma contesta che sia stata resa riproducibile, con dati contemporanei, la quota residua da soddisfare mediante 54 nuovi alloggi privati e nuova capacità edificatoria.

2. Quadro prescrittivo

Gli artt. 123, 124 e 125 delle Norme di attuazione del PTCP di Salerno e gli artt. 57, 58, 60 e 61 delle NTA del PUC richiedono un dimensionamento riferito ai nuclei familiari, costruito su un orizzonte decennale, fondato sullo stock abitativo esistente e preceduto dalla verifica del patrimonio inutilizzato, del residuo del piano previgente e delle possibilità di recupero, cambio d'uso, sostituzione e densificazione. La presente osservazione prescinde dalla questione della disciplina procedurale transitoria applicabile e si fonda sulle prescrizioni del PTCP, sulle NTA dello stesso PUC e sulla necessità di rendere verificabili i presupposti delle trasformazioni.

3. Evidenze documentali

Documento	Dato o prescrizione	Esito della verifica	Rilevanza
R.01, pp. 100-102	Proiezioni demografiche e familiari al 2019 e 2021, costruite su serie fino al 2011.	Orizzonte concluso prima della riadozione del 2026.	Non dimostra l'orizzonte decennale decorrente dall'approvazione definitiva del PUC.
R.01, pp. 103-104	61 alloggi da sovraffollamento ricavati mediante matrice comunale del 2001.	Componente principale temporalmente obsoleta.	Serve una nuova matrice famiglie/stanze.
R.01, p. 104	13 alloggi malsani; la Relazione dichiara l'assenza di rilevazioni comunali.	Valore stimato, non ricavato da ricognizione certificata.	Non prova la sottrazione di 13 unità allo stock.
R.01, pp. 104-106	2.398 abitazioni; 1.301 famiglie; 1.097 abitazioni non occupate da residenti; recuperabili 33 (3%).	Il 3% è assunto senza inventario analitico.	Il risultato dipende da un'ipotesi decisiva non verificata.
R.01, p. 106	Le componenti comunali producono 80 alloggi; la Conferenza riporta 90.	Negli elaborati esaminati non è ricostruibile il passaggio.	Il contingente non sostituisce la verifica comunale del residuo.
PO.02 a	54 alloggi privati in 12 ambiti; ST complessiva 23.355 m².	Tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non è stata individuata una domanda privata aggiornata e distinta.	Capacità localizzata prima del bilancio del riuso.
NTA art. 58 / PTCP art. 125	Inventario del patrimonio e bilancio della capacità residua.	Tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non sono stati individuati in forma completa.	Non è provato l'esaurimento delle alternative.
PO.03 2026-2028	Non include AT/rcu.	Nessuna programmazione attuativa residenziale nel primo triennio.	La futura inclusione deve essere subordinata all'aggiornamento.

4. Sensibilità del risultato all'aliquota di recuperabilità

Il test seguente non propone una percentuale alternativa corretta. Mostra quanto il risultato dipenda dal valore del 3% assunto dal Piano. Il fabbisogno lordo utilizzato nella formula del PUC è pari a 113 alloggi (61 + 13 + 39); il fabbisogno residuo è quindi 113 meno gli alloggi recuperabili.

Alloggi recuperabili R	Quota su 1.097	Fabbisogno con formula 113 - R
33	3,0%	80
59	5,4%	54
77	7,0%	36
90	8,2%	23
113	10,3%	0

Con una recuperabilità pari al 7%, la medesima formula restituirebbe 36 alloggi complessivi. Ciò non determina la corretta futura ripartizione tra edilizia privata ed ERP, ma mostra che la quota di 54 alloggi attribuita agli AT/rcu non è indipendente dall'aliquota non verificata del 3%.

5. Informazioni necessarie prima dell'attuazione

- serie aggiornata di popolazione, famiglie, dimensione media e composizione dei nuclei, con scenario decennale decorrente dall'approvazione definitiva del PUC, indicativamente 2026-2036;
- matrice aggiornata famiglie/stanze e ricognizione documentata di alloggi impropri, coabitazioni involontarie e alloggi malsani non recuperabili;
- inventario ex art. 58 degli immobili non occupati, relitti, dismessi, sottoutilizzati, degradati e recuperabili;
- bilancio del piano previgente: lotti liberi, PUA vigenti, titoli edilizi, recupero, cambi d'uso, sostituzione e densificazione;

- verbale, istruttoria e criteri della Conferenza d'Ambito che hanno prodotto il contingente di 90 alloggi;
- bilancio, per ciascun AT/rcu, tra superficie libera e già artificializzata, impermeabilizzazione massima, standard, monetizzazioni, compensazioni e carichi sulle reti.

6. Conseguenza e richiesta

Dagli elaborati pubblicati non risulta dimostrata, mediante dati contemporanei e un bilancio completo delle capacità esistenti e recuperabili, una quantità attuale e residua specificamente riferibile ai 54 alloggi privati localizzati negli AT/rcu. Si chiede pertanto lo stralcio o la riduzione degli ambiti fino alla quantità effettivamente dimostrata oppure, in subordine, la loro non attuabilità fino alla conclusione delle verifiche.

7. Testo normativo suggerito

"Art. 60-bis - Verifica e attuazione del contingente residenziale privato. 1. Il contingente di 90 alloggi riportato negli elaborati costituisce la quantità assegnata in sede sovracomunale, nei limiti e secondo i criteri risultanti dai relativi atti istruttori. Esso non costituisce, da solo, dimostrazione dell'attuale fabbisogno residuo comunale né obbligo di integrale localizzazione e attuazione. 2. Gli ambiti AT/rcu non sono attuabili né inseribili negli API fino all'approvazione e pubblicazione di un documento di verifica del fabbisogno residuo, contenente scenario familiare decennale, bilancio famiglie/alloggi, inventario ex art. 58, capacità residua, lotti liberi, titoli edilizi, recupero e bilancio del consumo di suolo. 3. Il fabbisogno localizzabile è determinato al netto delle capacità disponibili e recuperabili. Quando il residuo risulti inferiore alla capacità prevista, gli ambiti e le quantità sono ridotti o stralciati. 4. Bonus e premialità sono compresi nei limiti massimi di SUL, alloggi e carico insediativo."

8. Controdeduzione richiesta

Si chiede che la controdeduzione consenta di ricostruire le ragioni dell'accoglimento o del rigetto e identifichi dati, fonti, anni di riferimento, elaborati e atti istruttori ritenuti decisivi. Qualora siano utilizzati documenti non compresi nel fascicolo pubblicato, se ne chiede la messa a disposizione prima dell'approvazione definitiva; ove tali documenti introducano elementi sostanzialmente nuovi, si chiedono le conseguenti misure partecipative previste dalla disciplina applicabile.

Elaborati e fonti richiamati

- PUC Santa Marina - R.01 Relazione generale illustrativa, maggio 2026, pp. 100-109.
- PUC Santa Marina - NTA, maggio 2026, artt. 57, 58, 60 e 61.
- PUC Santa Marina - PO.02.a, Schede operative degli ambiti di completamento urbano.
- PUC Santa Marina - PO.03, Atti di programmazione degli interventi 2026-2028.
- Provincia di Salerno - PTCP, Norme di attuazione, artt. 123, 124 e 125.
- ISTAT - Demografia in cifre e Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

